SENTENCIA

Radicado No. 73001312100120200026900

Florencia, Caquetá, nueve (9) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Tipo de proceso: Solicitud de Restitución de Tierras

Solicitantes: ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Opositor: No reconocido.

Predio: denominado «**LA FLORESTA»** identificado con folio de matrícula No. 420-106093 y cédula catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 Ha 4149 m^2, ubicados en la vereda Palma Azul Coconuco, del municipio de Montañita, Caquetá.

1. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, a proferir sentencia de única instancia dentro de la Solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas, promovida por la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA**, a través de apoderado judicial adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Caquetá.

2. ANTECEDENTES

2.1.- Desde el inicio de este trámite especial, se afirmó que el predio rural que antes fue abandonado por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, junto a su núcleo familiar, se denomina «**LA FLORESTA»**; identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y ficha catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4149m^2, ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio La Montañita, en el departamento del Caquetá.

2.2.- Supuesto Fáctico: Se puede extraer qué para fundamentar sus pretensiones, el apoderado de los solicitantes alega como hechos individuales los siguientes:

2.2.1.- Hechos específicos del predio «LA FLORESTA», solicitado por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Manifiesta que la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil (Caquetá), junto con su núcleo familiar, se vinculó con el predio denominado **«LA FLORESTA»**, identificado con matrícula inmobiliaria 420-106093 y cédula catastral 18-247-01-0000-000-03-200-060-00000-000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4.149 m², situado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá.

Dicha vinculación se materializó mediante compraventa realizada con el señor Adelmo Salazar el 8 de marzo de 1993, protocolizada mediante escritura, adquiriendo 77 hectáreas por un valor de $14.500.000. Posteriormente, su esposo, el señor José Medardo Guerrero, falleció en 1999 y se adelantó la sucesión en 2011. En dicha sucesión, el predio se dividió en dos partes, quedando en propiedad de la señora Cuarta Acosta 57 hectáreas. La partición quedó consignada en la escritura pública No. 333 del 23 de junio de 2011, expedida por la Notaría de Belén de los Andaquíes, sobre el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-12848 y ficha catastral No. 000200040025000. En este documento, el predio **«LA FLORESTA»** se dividió en dos lotes:

- **Lote 1**, denominado **«LOS MANGOS»,** a favor del señor Gustavo Adolfo Guerrero, con un área de 20 ha + 1.500 m².
- **Lote 2**, denominado **«LA FLORESTA»,** a favor de la señora Esneda Cuarta Acosta (solicitante), con un área de 57 ha + 3.500 m².

Posteriormente, el predio **«LA FLORESTA»** que se derivó del folio de matrícula inmobiliaria No. 420-12848 y quedo registrado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá), a nombre de la solicitante, y es sobre este que se pretende la restitución.

Agrega que la señora Esneda Cuarta Acosta indicó que fue víctima de desplazamiento forzado, abandonando el predio rural **«LA FLORESTA»** en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá, en enero de 2013. Relató que, junto a sus hijos Gerson Mauricio Guerrero Cuarta, Norfy Yuneiry Ramírez Cuarta, su nieto Diego Estevinson Rada Guerrero y su compañero Edgar Orlando, se vieron obligados a abandonar el inmueble como consecuencia de amenazas de las FARC, quienes acusaban a su compañero de ser informante del Gobierno. Precisó que, en una de estas acciones, le propinaron a su compañero dos disparos en un brazo.

En diligencia de ampliación de hechos del 21 de mayo de 2019, la señora Esneda Cuarta Acosta manifestó que en la zona hacía presencia el Frente 15 de las FARC, bajo el mando de los comandantes alias “Wilmer”, alias “Muela”, alias “Jailer El Indio” y alias “Runcho”. Afirmó que quienes tenían ganado debían pagar “vacunas” y quienes no lo tenían colaboraban con almuerzos y otras contribuciones.

Respecto al hecho victimizaste, precisó que ocurrieron tres situaciones sucesivas:

1. En 2011 se presentó un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el Ejército, el cual duró unos quince minutos. Durante este tiempo hubo intercambio de disparos, se produjeron muertes de reses y el Ejército acusó a la familia de esconder a los guerrilleros.

2. En 2012 se produjo un atentado contra su compañero Orlando Ramírez; aunque desconoce a los responsables, señaló que, por este hecho, él abandonó el predio, quedando ella sola con sus hijos.

3. En 2013 recibió una llamada en la que le manifestaron que debía abandonar el predio porque no la querían ver allí, razón por la cual se desplazó hacia el municipio de San José del Fragua.

2.3.- Con sustento en la situación fáctica descrita, la **UAEGRTD Territorial Caquetá**, solicita que se acceda a las siguientes pretensiones:

2.3.1.- Pretensiones principales en cuanto a los solicitantes ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Declarar, que la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil – Caquetá, propietaria del inmueble denominado LA FLORESTA, sufrió abandono forzado del inmueble denominado “LA FLORESTA”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y cédula

catastral No. 18410000100000004026100000000, ubicado en la vereda PALMA AZUL COCONUCO jurisdicción del municipio de LA MONTAÑITA, departamento del CAQUETÁ, con un área georreferenciada de cincuenta y dos hectáreas cuatro mil ciento cuarenta y nueve metros cuadrados (52 ha + 4149 m2) identificado en el primer acápite de este escrito por el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2013 y abril de 2017 y que retornó a su inmueble. En razón a ello, es titular del derecho fundamental a la restitución de tierras, en relación con el predio descrito en el numeral 1.1 de la presente solicitud, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011.

Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Florencia, la cancelación de todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales; en el evento que sean contrarias al derecho de restitución, de conformidad con el literal *d)* del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de las medidas de protección patrimonial previstas en la Ley 387 de 1997, en los términos previstos en el literal e) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Florencia, inscribir la sentencia en los términos señalados en el literal *c*) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en el folio de matrícula No. 420-106093, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1º del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Florencia, actualizar el folio de matrícula No. 420-106093, en cuanto a su área, linderos y el titular de derecho, con base en la información predial indicada en el fallo, y efectuar su remisión al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). de restitución, de conformidad con el literal d) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Florencia, en los términos previstos en el literal n) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, cancelar cualquier derecho real que figure a favor de terceros sobre el inmueble objeto de restitución en virtud de cualquier obligación civil, comercial, administrativa o tributaria en el evento que sea contraria al derecho de restitución.

Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Florencia, actualizar en el folio de matrícula No. 420-12468, en cuanto a su área, linderos y el titular de derecho, con base en la información predial indicada en el fallo, y efectuar su remisión al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Ordenar a la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)/Catastro de Caquetá, que con base en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 420-106093, actualizado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, adelante la actuación catastral correspondiente que permita la inclusión en el inventario predial del municipio.

Ordenar la remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación en caso de que como resultado del proceso se advierta la posible ocurrencia de un hecho punible en los términos señalados por el literal t) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, específicamente por el hecho relacionado con desplazamiento forzado ocurrido desde el año 2011 al año 2012 y cometido presuntamente por miembros al margen de la Ley.

Cobijar con la medida de protección preceptuada en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, el predio objeto de restitución, denominado LA FLORESTA ubicado en la vereda PALMA AZUL COCONUCO, del municipio de LA MONTAÑITA, departamento de CAQUETÁ.

Ordenar a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica que, en el marco de sus funciones y de conformidad con el Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Internacional Humanitario, acopie, preserve y custodie copia de presente sentencia judicial en virtud de la cual se documenten los hechos victimizantes ocurridos en la vereda PALMA AZUL COCONUCO del municipio de LA MONTAÑITA del departamento de CAQUETÁ. Para tal efecto, envíese copia de la sentencia anunciada a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Proferir todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los solicitantes de restitución, en razón a lo establecido en el literal *p)* del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1.- Del trámite administrativo.

En el marco de la Ley 1448 de 2011 la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, presentó ante la UAEGRT Territorial Caquetá, solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en relación con el predio denominado registralmente «LA FLORESTA»; folio de matrícula No. 420- 106093 ficha catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4149 m^2, ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de la Montañita (Caquetá).

El trámite administrativo concluyó con la expedición de la Resolución No. RQ 00148 de 31 de enero de 2020, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Caquetá, mediante la cual se accedió a la inscripción del predio objeto de reclamación en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) a nombre de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil - Caquetá, en calidad de propietaria del predio aquí reclamado, hecho que materializa el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 para adelantar el proceso judicial.

Acreditados los hechos anteriormente expuestos, la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, amparada en lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 1448 de 2011, solicitó y aceptó la representación judicial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), Territorial Caquetá.

En atención a dicha solicitud, la entidad expidió las Resoluciones RQ 01355 del 28 de agosto de 2020 y RQ 00028 del 10 de febrero de 2023, mediante las cuales se designó un apoderado judicial para su representación. Esta designación se realizó una vez verificados los requisitos legales exigidos, y se asignó para tal efecto a un profesional del Derecho adscrito a la misma Unidad, conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

3.2.- Del trámite jurisdiccional.

El trámite jurisdiccional inició con la presentación de la solicitud el día 23 de septiembre de 2020[1], ante el Juzgado Primero Civil Especializado en restitución de Tierras del circuito de Ibagué, Tolima; operador judicial que mediante auto interlocutorio **No. 022 del 28 de enero de 2021**[2], dispuso admitir la presente solicitud de tierras atendiendo lo lineamientos contemplados en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Dentro de las órdenes proferidas de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Víctimas, se encuentran la dirigida a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá), en relación con la inscripción de la solicitud en el folio de matrícula inmobiliaria No. 425- 106093 y la sustracción provisional del comercio del predio hasta la ejecutoria de esta sentencia, medida que se llevó a efecto, tal como se acredita con el memorial presentado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia el día 2 de marzo de 2021[3].

Además, se ordenó la publicación de la solicitud en un diario de amplia circulación nacional y en una emisión radial en medio local. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Caquetá, por su parte mediante escrito radicado el día 24 de junio de 2021[4] allega al expediente las publicaciones en el periódico El Espectador de fecha 23 de mayo de 2021 anunciando la admisión de la solicitud de restitución de tierras sobre el predio « **LA FLORESTA**»; identificado con el folio de matrícula No. 420- 106093 ficha catastral No. 18410000100000004026100000000, ubicados en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de la Montañita (Caquetá). Asimismo, para la misma fecha, se tramitó el edicto radialmente a través de la cadena INRAI LTDA, cumpliendo así con los mecanismos de divulgación exigidos en el auto admite referido.

Luego el despacho judicial referido, mediante auto interlocutorio **No. 203, del 9 de marzo de 2021**[5] y de acuerdo lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa en el Acuerdo PCSJA20-11702 fechado 23 de diciembre de 2020, *«Por el cual se modifica el mapa judicial de los despachos civiles especializados en restitución de tierras, se disponen algunos traslados de despachos y cargos y se dictan otras medidas»,* dispuso remitir el presente proceso a esta judicatura, por ser de su competencia.

En consecuencia con lo anterior, mediante auto del **23 de noviembre de 2022**[6], esta agencia judicial dispuso: ***1)*** avocar conocimiento de la presente solicitud, ***2)*** vincular la empresa FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., ***3)*** requerir a entidades que fueron

[1] Consecutivo virtual No. 1 del Portal de Tierras.
[2] Consecutivo virtual No. 3 del Portal de Tierras.
[3] Consecutivo virtual No. 16 del Portal de Tierras.
[4] Consecutivo virtual No. 29 del Portal de Tierras.
[5] Consecutivo virtual No. 20 del Portal de Tierras.
[6] Consecutivo virtual No. 37 del Portal de Tierras.

oficiada en auto anterior, y ***4)*** oficiar autoridades del orden nacional y territorial para que allegaran información relacionada con el proceso de marras.

Acto seguido, mediante auto del **19 de mayo de 2023**[7], este despacho dispuso requerir a las entidades y a las partes del proceso para que dieran cumplimiento a las órdenes impartidas en providencias anteriores. Posteriormente, a través de auto del **28 de agosto de 2023**[8], ordenó abrir a prueba la presente solicitud de restitución de tierras, en los términos del artículo 90 de la Ley 1448 de 2011. En el mismo proveído se señaló para el día 10 de octubre de 2023 la práctica del interrogatorio de parte a la señora Esneda Cuartas Acosta y de los testimonios de los señores Marly Yisela Guerrero Cuarta y Alejandro Moreno Aragón; y, por último, se dispuso la práctica de la inspección ocular sobre el predio objeto de reclamación, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Caquetá.

Las diligencias judiciales de audiencia se llevaron a cabo conforme consta en los consecutivos 78 al 83 del expediente digital disponible en el Portal de Tierras, En el marco de dichas actuaciones, el despacho, actuando de oficio, dispuso:

> *«Requerir a la Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Caquetá, para que, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación de la presente decisión, informe y aclare a este despacho si entre la señora Esneda Cuarta Acosta y su hija Jeimy Yadira Guerrero Cuartas se ha celebrado algún tipo de negocio, respecto de una porción del predio objeto de restitución, específicamente en relación con un área de cinco (5) a siete (7) hectáreas.»*

Finalmente, una vez recaudado en su totalidad el material probatorio, este Despacho Judicial, mediante auto del **14 de julio de 2025**[9], procedió a correr traslado de alegatos a las partes y Ministerio Público, remitiéndose posteriormente el expediente a despacho para proferir sentencia[10].

De esta manera, y no habiéndose presentado terceros opositores dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se procede a dictar sentencia definitiva que resuelva el presente trámite, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.

3.3.- Elementos de convicción que obran en el expediente.

Las pruebas relacionadas en el **numeral 8.1**[11] del escrito de solicitud de restitución, que fueron aportadas en los anexos de la demanda, así como las demás pruebas requeridas y allegadas por la parte solicitante, obran en el expediente digital del proceso de la referencia, disponible en el Portal de Tierras.

3.4.- Alegatos de conclusión Unidad de Restitución de Tierras[12]

Frente a la calidad de la Solicitante.

---

[7] Consecutivo virtual No. 61 del Portal de Tierras.
[8] Consecutivo virtual No. 71 del Portal de Tierras.
[9] Consecutivo virtual No. 89 del Portal de Tierras
[10] Constancia secretarial del 25 de julio de 2025, obrante en consecutivo virtual No. 95 del Portal de Tierras.
[11] Consecutivo No. 1 Escrito de demanda Folio 38 y 40 del Portal de Tierras.
[12] Consecutivo No. 92 del Portal de Tierras.

El apoderado judicial de la señora Esneda Cuarta Acosta expone que su poderdante ostenta la calidad jurídica de propietaria del predio rural denominado “La Floresta”, ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá. El inmueble se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y la cédula catastral No. 18-41-000-01-000000-04-0261-000000000, con un área georreferenciada de 52 hectáreas y 4.149 m².

La vinculación de la señora Cuarta Acosta con el predio se remonta al año 1995, cuando junto con su esposo, el señor José Medardo Guerrero Baracaldo (Q.E.P.D.), adquirió el inmueble mediante contrato de compraventa celebrado con el señor Adelmo Salazar Perdomo, protocolizado en la Escritura Pública No. 585 de la Notaría Primera del Círculo de Florencia, registrada el 18 de marzo de 1996.

Posteriormente, en el año 2000, se realizó la sucesión del 50% del predio a favor de su hijo Guerrero Gustavo Adolfo, y en el año 2011 se protocolizó la división material del predio mediante Escritura Pública No. 300 de la Notaría Única de Belén de los Andaquíes, lo que dio origen al folio de matrícula inmobiliaria actual.

El apoderado destaca que el predio tiene naturaleza privada, al haber sido adjudicado inicialmente como baldío por el extinto INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras) mediante Resolución No. 10074 del 18 de octubre de 1979, a favor del señor José Alberto Moreno, y posteriormente transferido mediante título traslaticio de dominio.

En consecuencia, se afirma que la señora Cuarta Acosta ha cumplido con los dos elementos esenciales exigidos por la legislación civil colombiana para adquirir el derecho real de dominio: el título y el modo, lo que la legitima como propietaria del inmueble objeto de restitución

Frente a la Condición Jurídica del Predio.

El apoderado judicial de la señora Esneda Cuarta Acosta sostiene que el predio rural denominado **«LA FLORESTA»,** objeto de solicitud de restitución, posee naturaleza privada, conforme a los antecedentes registrales y administrativos que obran en el expediente.

El inmueble fue inicialmente adjudicado como baldío por el extinto INCORA, mediante Resolución No. 10074 del 18 de octubre de 1979, a favor del señor José Alberto Moreno, lo que implicó su salida del dominio del Estado. Posteriormente, el predio fue transferido mediante título traslaticio de dominio, cumpliendo con los requisitos legales para su incorporación al régimen de propiedad privada.

La señora Cuarta Acosta se vinculó formalmente al predio el 18 de marzo de 1996, fecha en la que se registró la Escritura Pública No. 585 de la Notaría Primera de Florencia, correspondiente al contrato de compraventa celebrado con el señor Adelmo Salazar Perdomo. En el año 2000, se inscribió la sentencia de sucesión que adjudicó el 50% del predio a su hijo Guerrero Gustavo Adolfo, y en el año 2011, mediante Escritura Pública No. 300 de la Notaría Única de Belén de los Andaquíes, se protocolizó la división material del predio, generando el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093, correspondiente al inmueble reclamado.

El apoderado destaca que, conforme a la legislación civil colombiana, la señora Cuarta Acosta ha cumplido con los dos elementos esenciales para adquirir el derecho real de dominio: el título, representado en las escrituras debidamente registradas, y el modo, consistente en la tradición del bien. Por tanto, se concluye que la solicitante ostenta legítimamente la calidad de propietaria del predio objeto de restitución.

Frente a los Hecho Victimizante.

El apoderado judicial de la señora Esneda Cuarta Acosta expone que su poderdante fue víctima de abandono forzado del predio rural denominado **«LA FLORESTA»**, como consecuencia directa del conflicto armado interno en jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá.

Los hechos victimizantes se iniciaron en el año 2013, cuando la señora Cuarta Acosta, junto a su núcleo familiar, se vio obligada a abandonar el inmueble tras recibir amenazas directas por parte de integrantes del grupo armado ilegal FARC, quienes acusaban a su compañero sentimental de ser informante del gobierno. Como consecuencia de estas acusaciones, su compañero fue víctima de un atentado con arma de fuego, lo que generó un ambiente de temor y presión que culminó en el desplazamiento de la familia.

Señala que en años previos ya se habían presentado situaciones de violencia en la zona, como enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército en 2011, y un atentado contra su compañero en 2012, lo que evidencia un patrón de hostigamiento y riesgo constante. Además, se documenta la presencia del Frente 15 de las FARC, comandado por alias “Wilmer”, “Muela”, “Jailer El Indio” y “Runcho”, quienes ejercían control territorial mediante extorsiones (“vacunas”) a los propietarios de ganado.

Que la señora Cuarta Acosta recibió una llamada en la que se le ordenaba abandonar el predio, lo que la obligó a desplazarse hacia San José del Fragua, perdiendo el contacto con su tierra y sus medios de subsistencia. Esta situación fue analizada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), que concluyó que el abandono del predio se dio como resultado de la presión ejercida por grupos armados al margen de la ley.

Argumenta que el desplazamiento forzado constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, conforme al artículo 17 del Protocolo II adicional a la Convención de Ginebra de 1949, y que la condición de víctima de abandono forzado se acredita mediante la imposibilidad de usar y gozar del inmueble, en el marco de una situación fáctica amparada por la presunción de buena fe, según lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

3.5 - Concepto del Ministerio Público[13].

Frente a la Calidad Jurídica del Predio.

La Procuraduría Judicial, en su calidad de agente del Ministerio Público dentro del proceso de restitución de tierras, conceptúa que el predio denominado **«LA FLORESTA»**, ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá, posee naturaleza jurídica de bien privado, derivado del régimen de adjudicación de baldíos.

[13] Consecutivo No. 93 del Portal de Tierras.

El predio, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y número predial 18410000100000000402610000000000, tiene un área registral y catastral de 57 hectáreas con 3.500 m², aunque en campo se georreferenciaron 52 hectáreas con 4.149 m². Su origen se remonta a la adjudicación realizada por el extinto INCORA mediante Resolución No. 10074 del 18 de octubre de 1979, a favor del señor José Alberto Moreno, registrada en el folio No. 420-12848 el 4 de noviembre de 1980.

Posteriormente, mediante Escritura Pública No. 300 del 23 de junio de 2011, suscrita en la Notaría Única de Belén de los Andaquíes y registrada el 5 de julio de 2011, se realizó la división material del predio original, quedando el lote denominado “La Floresta” a nombre de la señora Esneda Cuarta Acosta, quien figura como titular del derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093.

La Procuraduría resalta que no se han registrado ventas parciales, fraccionamientos, englobes ni modificaciones de área o linderos que alteren la cabida inicial del predio. Asimismo, advierte que, al tratarse de un baldío adjudicado, su extensión debe corresponder a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para la zona, por lo que resulta pertinente verificar dicha correspondencia.

En cuanto al uso del suelo, según certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de La Montañita, el predio se encuentra en unidad de desarrollo sostenible, con aptitud agropecuaria sin restricciones, permitiendo usos como agricultura comercial, ganadería, restauración con especies nativas y protección ambiental activa. No se identifican riesgos ni traslapes con áreas de protección ambiental.

Frente a la Calidad de Víctima.

La Procuraduría Judicial, en su intervención como agente del Ministerio Público dentro del proceso de restitución de tierras, concluye que la señora Esneda Cuarta Acosta y su núcleo familiar fueron víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno, lo que configura su calidad de víctima conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.

El desplazamiento ocurrió en enero de 2013, cuando la señora Cuarta Acosta, junto a sus hijas Norfi Yuneire Ramírez Cuarta y Yeimi Yadira Guerrero Cuarta, su nieto Diego Estevinson Rada Guerrero, y su compañero permanente Edgar Orlando Ramírez, se vieron obligados a abandonar el predio **«LA FLORESTA»** tras recibir amenazas directas por parte de miembros del grupo armado ilegal FARC, quienes acusaban al señor Ramírez de colaborar con el gobierno. Como consecuencia, este fue víctima de un atentado con arma de fuego dentro de la vivienda.

Además, se documentan otros hechos ocurridos entre 2010 y 2012, como enfrentamientos armados entre la guerrilla y el Ejército en el predio, asesinatos de guerrilleros en la finca, y el pago de extorsiones «vacunas» al Frente 15 de las FARC. La señora Cuarta Acosta y su hija Marly Yisela Guerrero Cuarta también fueron víctimas de violación sexual por parte de miembros de dicho grupo armado en el año 2011, lo que agravó la situación de riesgo y motivó el abandono del inmueble.

Los testimonios recaudados, incluyendo los de familiares y terceros como el señor Alejandro Moreno Arayón, corroboran la presencia de actores armados ilegales en la zona, los hechos de violencia sufridos por la familia, y el desplazamiento prolongado de aproximadamente cinco años, hasta su retorno posterior a la firma del acuerdo de paz.

La Procuraduría recomienda que, de no estar incluidos, los miembros del núcleo familiar sean registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV), y que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconozca los hechos victimizantes sufridos, brinde atención psicológica y otorgue las indemnizaciones administrativas correspondientes.

4. CONSIDERACIONES

4.1.- La competencia.

Es competente esta judicatura para proferir la correspondiente sentencia de fondo en única instancia dentro de la presente Solicitud Individual de Restitución y Formalización de Tierras, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 79 y articulo 80 de la Ley 1448 de 2011, toda vez que no se presentaron opositores que pretendieran hacer valer mejor o igual derecho que el solicitante durante el término señalado para tal fin. Asimismo, por hallarse ubicado el bien objeto de petitum en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), territorio sobre el cual tienen competencia el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia[14].

4.2.- De los requisitos formales del proceso.

El presente proceso jurisdiccional se direccionó con el procedimiento establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, respetando los presupuestos materiales y procesales para tramitar el asunto litigioso propuesto, y el debido proceso tanto de los solicitantes como de terceros que se pudieran ver afectados con este trámite, advirtiendo desde ya que no se reconocieron opositores, hecho que convalida la competencia de esta judicatura para dirimir de fondo el asunto.

4.3.- Agotamiento del requisito de procedibilidad:

Teniendo en cuenta la naturaleza de la presente acción, corresponde por activa cumplir con el requisito previo sine qua non consagrado en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, según el cual *"La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución".*

De la revisión del plenario se acredita el respectivo registro de conformidad con lo expuesto en la resolución No. **RQ 00148 del 31 de enero de 2020**.

4.4.- Problemas jurídicos.

4.4.1- El primero de ellos, se finca en dilucidar si resulta procedente declarar en sentencia la protección del derecho a la restitución y formalización de tierras solicitada por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, en calidad de propietaria respecto del predio rural denominado **«LA FLORESTA»**; identificado con el folio de matrícula No. 420 - 106093y ficha catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4149m^2, ubicados en la Vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del Municipio de La Montañita (Caquetá), a la luz de lo normado en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes, los postulados de la justicia transicional concebida para la protección y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, así como las normas constitucionales y el precedente jurisprudencial relativo a esta materia.

[14] Acuerdo No. PCSJA20-11702 del 23 de diciembre de 2020.

Para ello, habrá de establecerse el nexo causal entre los hechos del conflicto armado interno y su afectación a la relación jurídica que ostentaban la solicitante sobre la superficie del terreno, en los términos de los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, con el objeto de que puedan hacerse acreedores a las medidas de asistencia, atención y reparación consagradas en tal normativa.

Igualmente, se abordará el marco jurídico concordante, así como el precedente jurisprudencial, que conlleve a tomar una decisión ajustada a derecho, dentro del marco de los postulados de la justicia transicional, concebida para la protección y reparación integral a las víctimas.

4.4.2- Una vez determinado que los titulares de la acción vieron afectada su relación jurídica con la heredad por los hechos del conflicto armado, se establecerá la viabilidad de acceder a la restitución en su totalidad del inmueble, según lo peticionado por la Unidad de Restitución de Tierras.

4.5.- Fundamentación fáctica y jurídica vinculada con el problema propuesto.

4.5.1.- Concepto de víctima según el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.

El Estado colombiano a través de la Ley 1448 de 2011 implementó diversas y variadas medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno: medidas de carácter judicial, administrativo, social y económico, individual y colectivo, dentro de un marco de justicia transicional.

Estas medidas implementadas van dirigidas a las víctimas[15], directas o indirectas, siendo definidas las primeras, en el inciso 1º del artículo 3 *ibídem*, al señalar que son todas aquellas personas que sufrieron un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

De otra parte, los incisos 2º y 3º de la citada disposición, consideran otras dos (2) categorías de víctimas, las cuales fueron definidas en los siguientes términos por la Honorable Corte Constitucional:[16] "*(…) de las pautas contenidas en los dos segmentos normativos acusados se desprende que la consideración como víctimas de personas distintas a quienes por sí mismas hubieren sufrido algún tipo de daño como resultado de las acciones contempladas por esta norma es ciertamente eventual, pues depende de la posible ocurrencia de una de esas situaciones (la muerte o desaparición de la víctima directa), y que en lo que atañe a los familiares de ésta de quienes ese derecho se predica en caso de cumplirse tal condición, no bastará tampoco la acreditación de cualquier tipo de parentesco, pues los beneficios establecidos por esta ley sólo alcanzarán a los sujetos expresamente previstos en la norma acusada.…*".

De dicha definición se extractan tres elementos para considerarse destinatario de la referida Ley de Víctimas, así:

---

[15]Sobre la historia de este concepto a nivel mundial puede leerse a: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-250 del 28 de Marzo de 2012, expedientes # D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, páginas 33 a 36. Otros documentos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones." 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

[16] Corte Constitucional Sentencia C-052 del 8 de febrero de 2012. M.P. doctor NILSON PINILLA PINILLA. Otras Jurisprudencias a tener en cuenta para el estudio del concepto de víctima son la C-228 de 2002, C-578 de 2002, C-370 de 2006 y C-914 de 2010.

4.5.1.1 - Que se haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985.

Acerca de la noción de daño ha señalado el Consejo de Estado:*"(…) importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro".*

4.5.1.2 - Que haya sido sujeto de hechos que impliquen infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se inicia un nuevo desarrollo jurídico en nuestro país, siendo uno de sus componentes la inclusión efectiva en nuestro ordenamiento jurídico de normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y se acoge el concepto de bloque de constitucionalidad a través del cual se reconoce la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales.

La Honorable Corte Constitucional ha definido esta figura en los siguientes términos: "*(…) como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu"*[17].

Debido a la decantación que ha tenido esta figura por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, se ha venido señalando expresamente por el legislador en la expedición de algunas leyes, ejemplo de ello lo vemos en la Ley 1448 de 2011 en cuyo artículo 27 preceptúa que: *"En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad….."*.

Anterior disposición en consonancia con lo dispuesto en el artículo 93 de la C.N, cito textualmente:

> ***"ARTÍCULO 93.*** *Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.*
>
> *Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."*

Esta última norma -que fue una conquista de la actual Constitución Política-, fue posteriormente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hasta llegar a hablarse de la expresión **"bloque de Constitucionalidad"**, lo que significa "*que una*

[17]Corte Constitucional Sentencia C-225 18 de mayo de 1995. M. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, esto es, que las normas constitucionales, o al menos supralegales, pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución escrita'[18].

Desde las primeras sentencias de la Corte Constitucional, en el año 1992, se empieza a hablar de la importancia de los tratados internacionales, al reconocer como derechos fundamentales aquellos que se encuentren contenidos en tratados de derechos humanos, conforme al artículo 93 de la C.P. (T-002 de 1992); en ese mismo año se hace referencia a los Convenios de Ginebra de Derecho Humanitario, en relación con el tema de los límites de la obediencia debida de los militares (T-409 de 1992); igualmente a través de la sentencia C-584 de 1992, la cual revisó la constitucionalidad del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, concluyó la Corte, que con fundamento en los artículos 93, 94 y 214 de nuestra Constitución Nacional, se *"había conferido a esa normatividad humanitaria un rango supraconstitucional, de suerte que operaba una incorporación automática de la misma al ordenamiento interno";* de otro lado, en la sentencia T-426 de 1992 y con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, se reconoce como derecho fundamental el derecho al mínimo vital o derecho a la subsistencia[19].

Sin embargo, con el fin de no hacer un uso indiscriminado de estos instrumentos internacionales, a través de la sentencia C-295 de 1993 el Alto Tribunal Constitucional entró a morigerar el uso de los mismos, con el propósito de no desbordar el fin propuesto por la Carta Política, señalando que ellos tienen prevalencia en la legislación interna cuando se cumplen dos requisitos: El reconocimiento de un derecho humano y que sea de aquellos que no puedan ser limitados en los estados de excepción[20].

No obstante, el término de **"bloque de constitucionalidad"**, solo aparece a mediados del año 1995, en la sentencia C-225. Allí se estudió la aparente contradicción entre los artículos 4 y 94 de la Carta Política, llegando la Corte a la conclusión que estas normas están en el mismo nivel jerárquico, conforme al bloque de constitucionalidad, armonizando de esta forma el principio de supremacía de la Constitución como norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción[21].

Con el tiempo se va precisando qué normas internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad y cuáles no, y se va decantando tanto el estudio jurisprudencial al respecto, hasta llegar a la distinción entre el *"bloque de constitucionalidad en sentido estricto"*, que corresponde únicamente a las normas de jerarquía constitucional (normas de rango constitucional), y *"bloque en sentido lato"*, que incorpora además las otras disposiciones, que sin tener rango constitucional, representan sin embargo un parámetro de constitucionalidad de las leyes, ya que pueden acarrear la invalidación de una norma legal sometida a control (parámetros de constitucionalidad) (C-358 de 1997 y C-191 de 1998).

---

[18] UPRIMNY YEPES, Rodrigo. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal.
[19] Idem. Pp 14 y 15.
[20] Idem. P 16.
[21] UPRIMNY YEPES, Rodrigo, UPRIMNY YEPES, Inés Margarita y PARRA VERA, Oscar. Módulo de Formación Autodirigida en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Modulo preparado por el Consejo Superior de la Judicatura (Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla) y Fundación Social Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bogotá D.C., Imprenta Nacional de Colombia. 2008. Pp 78 a 81.

Para el caso, la acción de restitución y/o formalización de tierras, busca restituir a sus titulares[22], predios que fueron objeto de abandono o despojo forzado, con ocasión del conflicto armado interno, haciéndose necesario limitar los comportamientos delictuales que pueden implicar la infracción o violación grave de las normas atrás referidas, concluyendo que es el delito denominado **Desplazamiento Forzado[23]** el detonante de todas estas situaciones irregulares.

Colombia cuenta con un amplio marco normativo que ha ratificado los tratados internacionales que hacen alusión a la condición de víctimas de los desplazados en medio del conflicto armado, cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes y obligaciones de los Estados frente a esta población, así como las medidas restaurativas, preventivas y de no repetición que se deben implementar para mitigar el daño causado.

Los instrumentos internacionales que deben servir de marco de referencia en esta materia son los siguientes tratados:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 a (III) del 10 de diciembre de 1948 y específicamente los artículos:

> *"(…)*
> ***3.** Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.*
> *(…)*
> ***13 1.** Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.*
> *(…)*
> ***16.3.** La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.*
> *(…)*
> ***17.1.** Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.*
> ***17.2.** Nadie será privado arbitrariamente de la propiedad."*

b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en abril de 1948 en los siguientes artículos: Derecho a la vida I, protección a la familia VI, derecho a fijar residencia y a la libre circulación dentro de su Estado VIII, y derecho a la propiedad privada XXIII. Así mismo, este instrumento consagra los derechos de las mujeres embarazadas, en época de lactancia, y de los niños y las niñas en el artículo VII.

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XX) de 16 de diciembre de 1966, entra en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976 en virtud de la Ley 74 de 1968, igualmente prescribe la protección de los derechos antes enunciados en sus artículos: Derecho a la vida 6.1., derecho a la libre circulación y a la escogencia de su lugar de residencia 12.1., 12.3., protección de la familia 23.1., 23.4., derechos de los niños y las niñas 24.1., 24.2.., 24.3.

---

[22] Se trata de aquellos que eran titulares del derecho real de dominio -por reunir título y modo- o que se comporten con ánimo de señor y dueño como en el caso de los poseedores en vía de adquirir por prescripción –derecho real provisional- o los explotadores de baldíos que a pesar de sus actividades de explotación no pueden adquirir por prescripción atendiendo la naturaleza de los bienes ocupados.
[23] Corte Constitucional. Sentencia C-820 del 18 de octubre de 2012. M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO.

d) Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor para Colombia 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972, artículos: Derecho a la vida 4.1, protección a la familia 17.1., 17.4., 17.5., derechos de los niños y las niñas 19, derecho a la propiedad privada 21.1., 21.2, derecho de circulación y de escoger residencia 22.1., 22.3., 22.4.

e) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994. Entrados en vigor: 21 de octubre de 1950. Entrados en vigor para Colombia: 8 de mayo de 1962, en virtud de la Ley 5 de 1960. Así mismo, es aplicable el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, el 8 de junio de 1977. Entró en vigor el 7 de diciembre de 1978. Entrada en vigor para Colombia el 15 de febrero de 1996, en virtud de la Ley 171 de 1994. Este Protocolo II contempla de manera expresa la prohibición de los desplazamientos forzados en su artículo 17.

f) Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas adoptada por el "Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados", celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994.

g) Principios rectores de los desplazamientos internos presentados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los desplazados internos a la Comisión de Derechos Humanos en 1998, en su informe E/CN.4/1998/Add.2 (Principios Deng). En la cartilla de difusión de estos principios, elaborada conjuntamente por la Defensoría del Pueblo y el ACNUR[24], se señala textualmente en su presentación:

Las disposiciones contenidas en los principios han sido consideradas por la Corte Constitucional como parte del bloque de constitucionalidad, y por ende, elevadas al rango de la Constitución Política de Colombia, en la medida en que recogen las obligaciones internacionales del Estado establecidas en los distintos tratados que en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados ha suscrito el Estado colombiano. Por consiguiente, estos principios tienen que ser aplicados a la situación de las personas desplazadas. De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se han convertido en un instrumento de gran importancia para precisar, por vía jurisprudencial, el alcance de los derechos de que goza la población en situación de desplazamiento, así como para establecer los niveles mínimos de satisfacción de los derechos humanos y fundamentales de las víctimas a los cuales está.--- Nuestro tribunal constitucional, en varios de sus fallos, ha utilizado los Principios Rectores como instrumento orientador y de interpretación del alcance de los derechos de la población desplazada, así como la responsabilidad y de las obligaciones del Estado.

[24] UNHCR/ACNUR y DEFENSORIA DEL PUEBLO. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. (S.L.). Gente Nueva Editorial. (S.F.). Pp. 5-7.

A renglón seguido, cita las sentencias en que se ha hecho uso de estos Principios, tales como T-327 del 26 de marzo de 2001, T-268 de 27 de marzo de 2003 y T-025 del 22 de enero de 2004, esta última, en la cual se declaró el desplazamiento forzado como un estado de cosas inconstitucional.

No se hará una relación in-extenso de estos 30 principios, pero se puede concluir que ellos buscan la protección de las personas víctimas de este delito de lesa humanidad; así como las obligaciones y responsabilidades estatales y de los organismos internacionales para hacer efectiva su protección, e igualmente para tomar medidas con el fin de evitar que ello siga ocurriendo, y para hacer efectivo el goce de sus derechos y garantías fundamentales.

h) Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. Adoptados por las Naciones Unidas en el año 2005 en su informe número E/CN.4/Sub.2/2005/17 (Principios Pinheiro). En el prólogo de la cartilla difundida por el ACNUR[25], se expresó:

> *"Las disposiciones incluidas en los Principios han sido consideradas por la Corte Constitucional como parte del bloque de constitucionalidad en la sentencia T-821/2007 y, por ende, elevadas al rango de la Constitución Política de Colombia. Consideró la Corte que al ser la restitución parte integral del derecho fundamental de las víctimas a obtener reparaciones, la restitución de los "bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental"*

Estatuto de Roma aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002.

i) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – Asamblea General ONU, 2007.

Una vez analizados estos principios se logra concluir que los objetivos propuestos en la Ley 1448 de 2011 armoniza con ellos, ya que se busca hacer efectiva la restitución de la tierra, ya sea individual o colectiva, a las víctimas del desplazamiento armado en Colombia, en condiciones de seguridad, dignidad, igualdad, enfoque diferencial y derecho a la reparación integral.

4.5.1.3 - Que haya sido objeto de violaciones a los derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.

Este tercer elemento nos dice que, las violaciones a las normas reseñadas deben estar inmersas o ser producto de un conflicto armado interno, siendo entonces necesario definir si existe como tal dicho conflicto y no se hace mención a un simple disturbio, para ello nuestras Cortes[26] han tomado de la jurisprudencia internacional dos criterios para determinar que unos hechos pueden ser catalogados como producto de un conflicto armado interno, y son "*(i) la intensidad del conflicto,* y *(ii) el nivel de organización de las partes.*[27]"

---

[25] UNHCR/ACNUR. ¡Principios sobre la restitución de las viviendas y e! patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (Principios Pinheiro). (S.L.). (S.E.). (S.F.). P. 8 y 9.

[26] Corte Constitucional. Sentencia C-253A del 29 de marzo de 2012. M.P. doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

[27] El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha explicado en este sentido: "Bajo este test, al establecer la existencia de un conflicto armado de carácter interno la Sala debe apreciar dos criterios: (i) la intensidad del conflicto y (ii) la organización de las partes [ver sentencia del caso Tadic, par. 562]. Estos criterios se utilizan 'solamente para el propósito, como mínimo, de distinguir un conflicto

Al respecto se ha señalado por la jurisprudencia:

> *"(…) al apreciar la intensidad de un determinado conflicto, las Cortes internacionales han aplicado, por ejemplo, factores tales como la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas[28], la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un período de tiempo[29], el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas[30]. En cuanto a la organización de los grupos enfrentados, las cortes internacionales la han apreciado de conformidad con criterios tales como la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas".[31].*

Siendo clara la Corte en señalar que: *"(…) para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados.[32"33].*

Por último, es necesario destacar respecto a la calidad de víctima que ella se adquiere no por los registros que las entidades estatales implementen, sino por los hechos que ellas vivieron, posición reiterada por la jurisprudencia nacional al decir[34] que: "*(…) esta Corporación reitera su jurisprudencia en cuanto a la diferenciación entre la condición de víctima y los requisitos formales y exigencias de trámite para el acceso a los beneficios previstos por las leyes dirigidas a consagrar, reconocer y otorgar beneficios de protección para el goce efectivo de sus derechos. Sobre este tema, esta Corporación ha sostenido que la condición de víctima es un hecho fáctico, que no depende de declaración o de reconocimiento administrativo alguno. En este sentido, ha consolidado una concepción material de la condición de víctima del conflicto armado, entre ellos especialmente del desplazado forzado por la violencia interna, de tal manera que ha precisado que "siempre que frente a una persona determinada, concurran las circunstancias [fácticas] descritas, ésta tiene derecho a recibir especial protección por parte del Estado, y a ser beneficiaria de las políticas públicas diseñadas para atender el problema humanitario que representa el desplazamiento de personas por causa del conflicto armado.[35]".*

4.5.2.- Derechos de las víctimas en especial el derecho a la restitución[36].

---

armado de actos de delincuencia, insurrecciones desorganizadas y de corta duración, o actividades terroristas, que no están sujetas al Derecho Internacional Humanitario' [sentencia del caso Tadic, par. 562]. (…) En consecuencia, un cierto grado de organización de las partes será suficiente para establecer la existencia de un conflicto armado. (…) Esta posición es consistente con otros comentarios autorizados sobre el tema. Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: 'La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos; el término 'conflicto armado' presupone la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor o menor medida; debe haber oposición por las fuerzas armadas, y una cierta intensidad de los combates.(…)'". (…). Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, **caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

[28]Ver, entre otros, los casos **Fiscal v. Dusko Tadic**, No. IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; **Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005; **Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici)**, sentencia del 16 de noviembre de 1998.

[29]Ver, entre otros, los casos **Fiscal v. Dusko Tadic**, No. IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; **Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005

[30]Ver, entre otros, los casos **Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005; **Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici)**, sentencia del 16 de noviembre de 1998.

[31]Ver, entre otros, el caso **Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

[32] "Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: 'La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos (…)'". [Traducción informal: "A study by the ICRC submitted as a reference document to the Preparatory Commission for the establishment of the elements of crimes for the ICC noted that: The ascertainment whether there is a non-international armed conflict does not depend on the subjective judgment of the parties to the conflict; it must be determined on the basis of objective criteria (…)"].Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, **caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros**, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

[33]Corte Constitucional. Sentencia C-291 del 25 de abril de 2007. M.P. doctor MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.

[34]Corte Constitucional. Sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

[35]Corte Constitucional. Sentencia T-042 del 29 de enero de 2009, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.

[36]En cuanto al DERECHO A LA RESTITUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL ver Corte Constitucional. Sentencia C-820 del 18 de octubre de 2012. M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO.

Frente a los diversos derechos que tienen las víctimas, la jurisprudencia los ha reconocido como *"derechos constitucionales de orden superior"*, y los ha sintetizado y esquematizado diciendo que se "*han reconocido los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y el derecho a la restitución como componente fundamental de la reparación, lo cual se fundamenta en varios principios y preceptos constitucionales…",* recalcando que *"… las disposiciones legales relacionadas con las víctimas de la violencia, deben interpretarse, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional y tomando en cuenta los principios de favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de sus derechos[39]; la buena fe; la confianza legítima[40]; la preeminencia del derecho sustancial[41], y el reconocimiento de la especial condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas."*[37].

Además, se ha venido esgrimiendo el concepto del derecho a la restitución[38], como componente preferente y primordial de la reparación integral, al decir que "*a juicio de la Sala, se debe adoptar una visión amplia e integral que informe los derechos de las víctimas a la reparación y a la restitución, y su conexión intrínseca con los derechos a la verdad y a la justicia. Así mismo, esta Corporación recaba en que los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la restitución como parte de ésta última, en virtud de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en el marco del conflicto armado, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado, como la de prevenir estas violaciones, y una vez ocurridas éstas, la obligación de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigación y sanción de este delito sistemático y masivo en contra de la población civil, y la reparación integral a las víctimas, cuyo componente preferente y principal es la restitución, tanto por la vía judicial –penal y contencioso administrativa-, como por la vía administrativa, así como el deber de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías".*

Ahora frente a las regulaciones internacionales existentes, respecto al derecho a la restitución, la jurisprudencia constitucional ha dicho que "*este derecho ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas; e igualmente se encuentra consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato."* [39]

Y en la misma sentencia preceptuó que: *"En el orden interno, el derecho a la restitución como parte esencial de la reparación integral, en conexidad con los derechos a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, encuentra su fundamento constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29, 93, 229 y 250 de la Constitución Política, siendo derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. Así, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la restitución hace parte integral y esencial del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado*".

4.5.3.- Justicia Transicional.

El concepto de justicia transicional ha sido abordado por la Corte Constitucional en tres decisiones: sentencia C-370 de 2006, C-1119 de 2008 y C-771 de 2011, señalando que se *"trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares, que aspira a superar una situación de conflicto o postconflicto, haciendo efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas*

[37]Corte Constitucional. Sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012. M.P. doctor LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
[38]En cuanto al DERECHO A LA RESTITUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL ver Corte Constitucional. Sentencia C-820 del 18 de octubre de 2012. M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO.
[39]Corte Constitucional. Sentencia C-291 del 25 de abril de 2007. M.P. doctor MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.

violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social". Así mismo, reconoce que la implementación de los mecanismos de justicia transicional *"es una alternativa válida dentro del marco constitucional, cuando concurran especiales circunstancias que justifican la adopción excepcional de este tipo de medidas[40]"*.

Con la expedición de la sentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento al problema de desplazamiento que vive el país, la Corte Constitucional reconoce y es enfática en la necesidad de restablecer los derechos de las víctimas por parte del Estado colombiano a través de medidas de reparación que reconozcan y transformen el estado de vulnerabilidad de las víctimas y garanticen el derecho de propiedad, posesión u ocupación, de una población que fue desarraigada de su lugar de origen o residencia, perdiendo sus costumbres y su identidad cultural.

Con sustento en la premisa anterior, se expide la Ley 1448 de 2011, caracterizada por la flexibilización de las normas procesales y probatorias de la justicia civil a favor de las víctimas reclamantes, por cuanto los despojos y abandonos forzados sucedidos en el marco del conflicto armado interno, tienen como sujetos pasivos a las víctimas, quienes generalmente después de la graves afectaciones quedan en la imposibilidad de acreditar o probar hechos indispensables para la tutela efectiva de sus derechos[41].

En esa lógica, el proceso judicial se encuentra enmarcado en los parámetros de la justicia transicional, por cuanto contiene unos principios, un marco de aplicación propio y un tratamiento especial de las víctimas de situaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

4.5.4.- De la reparación integral y de la restitución como derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado.

El fenómeno del desplazamiento forzado genera una situación de especial vulnerabilidad en todas aquellas personas que son sujetos pasivos del mismo. Esto, puesto que las víctimas son violentadas, con ocasión del conflicto armado y por la falta de atención y garantías a sus derechos fundamentales por parte del Estado; lo que las obliga a abandonar su lugar de residencia, su entorno y, por tanto, su identidad, viéndose en la necesidad de tener que establecerse en un lugar extraño sometido a toda clase de inseguridades y marginalidades, impedidos en el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y, por ende, en la adopción de un proyecto de vida[42].

Debido a la magnitud de las condiciones en las cuales se ve envuelto el desplazado y su grupo familiar, por la vulneración repetida y constante de sus derechos fundamentales y siendo ésta una problemática que afecta a gran parte de la población, la Corte Constitucional se ha visto en la obligación de declarar este fenómeno como un *"estado de cosas"* contrario a la Constitución, con el objeto de que las autoridades adopten los correctivos que permitan la superación de esta situación[43].

Todo lo anterior da lugar a que acontezca, a favor de las víctimas, un derecho fundamental a la reparación integral mediante diversos mecanismos -entre los que se encuentran la

[40] Corte Constitucional. Sentencia C- 771 13 de octubre de de 2011. M.P. NILSON PINILLA PINILLA.
[41] Ley 1448 de 2011. Artículo 1º.
[42] Corte Constitucional. Sentencias T-085 de 2009 y T-585 de 2006.
[43] Corte Constitucional. Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición-, consagrados tanto en el derecho internacional como en el ordenamiento interno[44]. Esto debido a que en el supuesto que una persona sea sujeto pasivo de una injuria o daño ocasionado por otra, o por el mismo Estado, se genera un derecho a recibir una prestación resarcitoria, como quiera que ésta no está obligada a soportar la conducta antijurídica de la que fue objeto[45]. De conformidad con el fallo de tutela T-715 de 2012 de la Corte Constitucional, las reparaciones que se deducen de esta prerrogativa fundamental deben ser, en la medida de lo posible, integrales y plenas, en el sentido que éstas deben estar determinadas tanto por la justicia restaurativa como distributiva, de tal manera que se garantice el retorno de la situación de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio. No obstante, de no ser posible lo anterior, se debe optar por medidas tales como las indemnizaciones compensatorias.

En específico, en situaciones de desplazamiento y abandono forzado, la restitución se consagra como el componente preferencial y principal del derecho fundamental a la reparación integral, debido a que la primera se consagra como presupuesto axiológico y material de la satisfacción del segundo. En este sentido, la medida inicial que ha de adoptarse en aras de alcanzar la reparación integral de las víctimas de desplazamiento y/o despojo, ha de ser el permitir que estos puedan retornar a su lugar de origen o residencia habitual antes de que aconteciese el despojo y/o abandono; puesto que es este último, la característica principal del desplazamiento forzado, independientemente de las demás medidas de reparación que el Estado se encuentre en obligación de proporcionar. La restitución ha de entenderse en especial consonancia con el derecho fundamental a que el Estado les respete la conservación de la propiedad, posesión u ocupación que ostentan las víctimas, y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma, por lo que, en el desplazamiento forzado el derecho a la propiedad, a la posesión o a la ocupación, ha de adquirir un carácter particularmente reforzado y, por tanto, requiere una especial atención por parte del Estado[46].

Sin embargo, es de anotar que la restitución plena (*restitutio in integrum)* no se circunscribe exclusivamente a la restitución de las tierras usurpadas o despojadas de las víctimas, puesto que con esta prerrogativa no solo se busca la conservación del derecho a la propiedad (posesión u ocupación, según el caso) -aunque se reconozca la insipiencia necesaria de esta medida-, sino que también comprende, en la medida de lo posible, el retorno a la situación anterior a los hechos victimizantes que dieron lugar al desplazamiento o despojo, entendidas estas circunstancias de forma plena e íntegra, por lo que la restitución comprenderá, según corresponda, todos aquellos elementos que permitan que la víctima restablezca su proyecto de vida pretérito, como *"el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes".* Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-979 de 2005, se pronunció de la siguiente manera: *"La restitución se realiza a través de acciones orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, tiene un alcance que trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos sus derechos que le permitan continuar con una vida normal en su entorno social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico"*.

[44] Corte Constitucional. Sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
[45] Corte Constitucional. Sentencia T-085 del 16 de febrero de 2009. M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. En concordancia con el artículo 2341 del C.C.
[46] Corte Constitucional. Sentencia T- 821 del 5 de octubre de 2007. M.P. CATALINA BOTERO MARINO.

En el entendido que el derecho a la reparación integral ostenta el carácter de *iusfundamental,* no puede menos que afirmarse que la restitución, como componente esencial, principal y preferencial de éste y estrechamente vinculado con las demás potestades de las víctimas como a la justicia, a la verdad y a las garantías de no repetición, evidencia esta misma calidad[47] y, por tanto, goza de aplicación inmediata[48]. Sin embargo, debido a la plenitud e integralidad que de éste se predica, esta prerrogativa se constituye como autónoma y, por tanto, su exigencia y satisfacción se tornan independientes a que el retorno y el restablecimiento en el lugar de origen efectivamente acontezcan, así como a la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario, sin perjuicio de que se pueda repetir contra este último[49].

5. CASO CONCRETO

Para dar solución al problema jurídico planteado es conveniente analizar los presupuestos previstos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, por lo que para determinar si las pretensiones de los solicitantes son procedentes, se delimita el estudio bajo los siguientes tópicos: **(a)** Verificación de los hechos de violencia presentados en el municipio de La Montañita (Caquetá), y su nexo causal con la solicitante; **(b)** Identificación del predio objeto del *petitum*; **(c)** Relación jurídica de la propiedad con la solicitante; y, **(d)** de la presunta vulneración del derecho fundamental a la restitución de tierras despojadas.

a) Verificación de los hechos de violencia presentados en el municipio de La Montañita (Caquetá), y su nexo causal con la solicitante.

Para determinar el contexto de violencia en el presente caso, se encuentra el "*DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE CONTEXTO No. RQ 00985, Municipio de La Montañita, Caquetá*" aportado por la Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Caquetá, en el cual se precisa, entre otras cosas:

CAPÍTULO IV – Disputa militar por el territorio, desplazamientos masivos y abandono de predios (1999–2010).

Este capítulo analiza la intensificación del conflicto armado en el municipio de La Montañita, Caquetá, durante el periodo comprendido entre 1999 y 2010, caracterizado por la confrontación entre grupos guerrilleros (FARC-EP), paramilitares (AUC y Bloque Sur de los Andaquíes) y la Fuerza Pública, lo que generó desplazamientos masivos y abandono de predios por parte de la población civil.

4.1. Diálogos del Caguán y el ingreso paramilitar.

A finales de 1998, el gobierno de Andrés Pastrana inició los Diálogos del Caguán con las FARC, lo que implicó la creación de una Zona de Distensión (ZD) de 42.000 km². Aunque dentro de la ZD disminuyeron las acciones bélicas, en los municipios circundantes, como La Montañita, se intensificó el conflicto. En 1998, el Frente 15 de las FARC retuvo a funcionarios locales y amenazó al alcalde José Ibsen Fierro. En 1999, se reportó la presencia de milicias guerrilleras en la zona, responsables de desapariciones como la de William Ramírez.

---

[47] Ibídem.
[48] Corte Constitucional. Sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
[49] Corte Constitucional. Sentencias C-715/12, T-085/09 y T-367/10.

4.2. Seguridad Democrática y desplazamientos (2002–2004).

Tras el fracaso de los diálogos, el gobierno de Álvaro Uribe implementó la política de Seguridad Democrática, con apoyo del Plan Colombia. Esto implicó el aumento del pie de fuerza, patrullajes rurales y operaciones militares como Plan Patriota. La confrontación entre Ejército y guerrilla provocó desplazamientos masivos, especialmente en inspecciones como El Triunfo y La Unión Peneya. Se documentaron asesinatos de civiles por presunta colaboración con la Fuerza Pública.

4.3. Control guerrillero y violencia política (2004–2010).

Durante este periodo, las FARC consolidaron su control territorial mediante milicias, extorsiones, regulación de la vida comunitaria e intervención en la compra y venta de predios; se impusieron normas a través de las Juntas de Acción Comunal, que en algunos casos actuaban bajo subordinación guerrillera, se registraron asesinatos de alcaldes por parte de ambos actores armados: José Ibsen Fierro (FARC, 2000) y Arnulfo Silva Cabrera (AUC, 2002).

El capítulo concluye que la población civil fue víctima de múltiples formas de violencia, incluyendo despojo de tierras, presiones para sembrar cultivos ilícitos, reclutamiento forzado, y violencia sexual, en un contexto de ausencia institucional y control armado.

CAPÍTULO V – Entre la guerra y la paz: reactivación de frentes guerrilleros y negociación política en medio de la confrontación armada (2011–2017).

Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017, el Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y las FARC-EP iniciaron un proceso de diálogo de paz en medio del conflicto armado, lo que generó una compleja dinámica de confrontación y tensión territorial en el departamento del Caquetá, especialmente en el municipio de La Montañita.

La decisión de negociar sin un cese bilateral de hostilidades implicó que todos los actores armados (guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública) buscaran mantener sus posiciones estratégicas, lo que derivó en graves afectaciones a la población civil. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre 2010 y 2011 se denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los frentes 15 y 49 de las FARC-EP y por el grupo paramilitar Águilas Negras, quienes se disputaban el control del territorio y del negocio de la coca.

Las FARC-EP intensificaron sus acciones en zonas rurales mediante:

- Restricciones a la movilidad.
- Extorsiones y cobro de “vacunas” a comerciantes y ganaderos.
- Amenazas y violencia contra servidores públicos.
- Obstaculización del ejercicio electoral, presionando a la población para evitar el apoyo a candidatos afines al gobierno.
- Siembra de minas antipersonal como estrategia de defensa ante la erradicación de cultivos ilícitos.

Uno de los hechos más notorios fue el secuestro del periodista francés Romeo Langlois el 28 de abril de 2012 en la vereda Buena Vista, inspección de La Unión Peneya, mientras

cubría un operativo militar. Langlois fue liberado 33 días después en el caserío San Isidro de La Montañita.

También se registró un ataque el 2 de junio de 2012, en el que murieron tres civiles, entre ellos una mujer embarazada y su bebé, cuando una patrulla de la Policía fue emboscada por guerrilleros del Frente 15 mientras trasladaban a la mujer en trabajo de parto.

Ante la ofensiva estatal y el ingreso paramilitar del Frente Sur de los Andaquíes, las FARC-EP modificaron su estrategia militar, fortaleciendo:

- La inteligencia urbana mediante milicianos.
- El control rural.
- La especialización de grupos de combate para acciones puntuales.
- La declaratoria de objetivos militares contra líderes locales partidarios de la política de Seguridad Democrática.

Como táctica de guerra, se promovió el desplazamiento masivo de población en zonas de influencia guerrillera; en La Montañita se documentan al menos cuatro desplazamientos masivos, iniciando en mayo de 2002 durante la retoma de la Zona de Distensión y en diciembre de 2004 con el despliegue del Plan Patriota.

En consecuencia, el análisis contextual evidencia que el abandono de predios en las zonas rurales y urbanas de la jurisdicción del municipio de La Montañita no puede ser entendido como un fenómeno aislado, sino como el resultado de una interacción compleja entre políticas estatales, dinámicas del conflicto armado y estrategias de control territorial por parte de actores armados ilegales. Por tanto, las decisiones judiciales en materia de restitución deben considerar este contexto histórico y estructural, garantizando una reparación integral que reconozca el daño sufrido y restituya el vínculo material y simbólico de las víctimas con la tierra

En el caso particular de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, se logra verificar que fue víctima directa de desplazamiento forzado en la vereda Palma Azul Coconuco, municipio de El Doncello (Caquetá), como consecuencia de los actos violentos ocurridos en esta región del occidente del departamento, en la altillanura amazónica, zona a la que pertenece el referido municipio. Dichos hechos la obligaron, sin alternativa distinta, a migrar dentro del territorio nacional y a abandonar su predio y lugar de habitación. Como consecuencia a los hechos de violencia sucedieron en los años 2011, 2012 y 2013, periodo durante el cual la señora Cuarta Acosta y su núcleo familiar fueron estigmatizados por el Ejército Nacional como supuestos colaboradores de grupos guerrilleros; tal situación generó un atentado armado contra su compañero sentimental, quien resultó herido con dos impactos de bala, así como llamadas amenazantes, circunstancias que finalmente la obligaron, en el año 2013, a abandonar el inmueble que habitaba junto con su núcleo familia.

Circunstancias que dieron lugar al desplazamiento forzado de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA fueron ampliamente expuestas y corroboradas en la audiencia celebrada el 10 de octubre de 2023 ante este despacho. En dicha diligencia, la solicitante relató de manera clara y coherente los hechos de violencia que afectaron su vida y la de su núcleo familiar, y que derivaron en la pérdida del vínculo material con el predio objeto de reclamación, de la siguiente manera:

*«**Pregunta**: Señora Esneda, indíquele al despacho y demás asistente en esta diligencia si usted ha sido víctima de una situación de riesgo o amenaza causada por el conflicto armado del país.*

***Responde:** Si señora, claro, consecuencia de eso es que estamos pasando por una situación bastante difícil porque en el marco del conflicto armado que hubo en los años 2010, fuimos víctimas del conflicto, de una situación y eso fue lo que nos mandó a volar de la finca, y nos tiene mal porque la verdad lo que pasa nunca se recupera, las cosas materiales, por que gracias a Dios familia no perdimos, pero lo que fue situaciones materiales si perdió bastante, se perdió ganado, herramienta, se perdió bastante, se perdió todo. Recuperamos la finca gracias a Dios, la tierra, porque ya no había nada, fueron cinco años la finca sola.*

***Pregunta:** Señora Esneda, usted indica que los hechos ocurrieron para el año 2010?*

***Responde:** 2010 y 2012, si señora en ese promedio del 2010 al 2012 fue un conflicto difícil, allá finca fueron enfrentamiento, hubieron muerto, nosotros gracias a Dios estamos vivos de milagro de Dios, porque están todavía las paredes rotas, el zinc por donde pasaron las balas, yo en la pieza encerrada con mis hijos, escuchando todo, la verdad uno no quisiera volver a recordar esos momentos verdad, y para el 2012 ya nos toco salir. En consecuencia, de eso, de las muertes que hubieron hay en mi finca y todo, en consecuencia, de eso siguieron un proceso y ya para el 2012 definitivamente toco desplazarnos, salir, dejar todo botado, y aquí estamos.*[50]

***Pregunta:** Señora Esneda, usted indica que durante el periodo del 2010 al 2012 se presentaron unos enfrentamientos ¿para esa época, que grupo al margen de la Ley operaba en la zona donde se encuentra ubicado el predio objeto de reclamación?*

***Responde**: El frente 15 de las FARC y el Ejercito.*

***Pregunta:** ¿Usted recuerda quien era el comandante o líder del frente 15 de la FARC, para esa época?*

***Responde:** Para esa época, por ahí comandaba el camarada Jairo, roncho le decían y el camarada Jaider el indio, alias el indio, eran los que comandaba esa zona por ahí.*

***Pregunta:** Señora Esneda, ese grupo, ese frente 15 de las FARC ¿Cómo operaba en contra de los habitantes del sector?, ¿Qué les hacían ellos a ustedes?*

***Responde:** No pues en ese tiempo, pues había que, o sea uno quiera que no quiera uno vivió en zona de conflicto, la verdad es duro porque llegan unos, llegan otros, tenía uno la cementera, las gallinas, tenía las cosa, pues que necesito una gallina, necesitamos 3 o 4 gallinas, necesitamos plátanos, necesitamos comida, pues vayan corte y llévese esa 2 o 3 gallinas. Pues de todas maneras siempre bastante complicado.*

***Pregunta**: ¿Para esa época fueron víctimas de extorción o lo que se dice vulgarmente vacunas?*

***Responde**: Pues en ese tiempo había por ahí coquita, y si señora de todas maneras había que hacer unos aportes*[51]*.*

(…)

***Pregunta**: Señora Esneda, ¿usted directamente se vio afectada en algún momento, usted fue amenazada o algún miembro de su núcleo familiar que viviera con usted par esa época?*

***Responde:** Si señora, en ese tiempo yo tenía mi compañero, el señor Edgar Orlando Ramírez, él era el compañero en ese tiempo mío, el compañero de vida, a él llegaron y lo tirotearon en la sala de la casa, estamos nosotros en la cocina, él estaba en la sala mirado televisión, un partido, tipo 7:30 de la noche y llegaron y de afuera le dispararon, pues no era*

[50] Desde el minuto 10:23 a 12:33 del audio del interrogatorio de parte practicado a la señora Esneda Cuarta Acosta, obrante en consecutivo No. 78 del Portal de Tierras.
[51] Desde el minuto 13:20 al 15:05 del audio del interrogatorio de parte practicado a la señora Esneda Cuarta Acosta, obrante en consecutivo No. 78 del Portal de Tierras.

el día de morirse porque los tiros le pegaron en la mano, brazo, pero no fueron tan grave, entonces a consecuencia de eso hay vino el desplazamiento total.

Mi hija gracias a Dios, pues pudo ser víctima en ese momento, porque las balas cruzaron y ella venía de frente, y el señor iba saliendo, y bendito Dios, todas maneras porque de afuera le dispararon hacia adentro, ella salió corriendo y se encontró con él, pero gracias a Dios no paso. Él estuvo hospitalizado todo, tiene platino en el brazo, pero, pues bien.

Pregunta: *Señora Esneda, usted indica que el compañero para esa época el señor Edgar Orlando Ramírez fue víctima de unos disparos, verdad, que le propinaron, mi pregunta es, ¿Quién fue o que persona o que miembro, de que grupo causo esas lesiones, eso disparo contra la integridad del señor Edgar Orlado?*

Responde: *Pues la verdad eso, pues siempre cierto, o sea uno, o sea confirmar quien es una mentira, pues sospechar que fue por parte de la guerrilla, siempre ha existido la sospecha.*

Pregunta: *Señora Esaneda, ¿en qué años ocurrieron esos hechos?*

Respuesta: *Eso ocurrió en el año 2012, eso fue en agosto del 2012*

Pregunta: *señora Esneda, ¿Antes de que le causaran esos disparos al señor Edgar, ya usted o el señor Edgar habían sido amenazados?*

Respuesta*: Pues se tenía por ahí sospecha, o sea ya nos había, cierto, por ahí amistades, de pronto el presidente de la junta de la vereda vecinas, de pronto vea esta pasando esto, lo otro, pero uno hasta no pasan las cosas uno no cree, entonces uno decía nosotros no tenemos problemas nada; sí claro hay por lo menos cuando, eso fue en el 2010, cuando hubieron enfrentamientos entre el ejercito y la guerrilla, murieron dos excombatientes hay en mi predio a 100 metros a 150 metros de la casa cayeron ellos, entonces a partir de eso supuestamente el compañero mío, según lo que dijeron amistades, es que él era como se dice, para ellos el sapo; entonces a raíz de eso se cree que fue que intentaron matarlo, pero pues todavía está con vida.*

Pregunta: *Señora Esaneda, después de ese hecho, ese atentado contra la integridad del señor Edgar Orlando, que usted indicó que fue en agosto de 2012, ¿qué hicieron ustedes en ese momento?*

Respuesta: *No pues ya ahí Orlando salió, ya él se fue, él ya se vino al Hospital, ya él no volvió a regresar a la finca, ya hay fue donde a mí me dijeron, incluso el camarada Jaider, me llamo y me dijo, «Doña Esneda, es mejor que se vaya, porque la orientación que tenemos no es buena, entonces es mejor que se vaya», fue un mismo comandante, el comandante Jaider el indio, el que me lo dijo a mí, y pues que iba hacer dejar botado todo, primero la vida, primero mis hijos, porque tenía mis niñas pequeñas todavía para ese entonces, mi niño estudiando todo, entonces, no, quédese lo que se quede, nos desplazamos hacia San José del Fragua, tratamos de sobrevivir cinco años, hasta que ellos se desmovilizaron nuevamente, ya vino el proceso de desmovilización y yo pude entrar, eso fue de la Unión para abajo, hacia San Isidro por allá yo fui, los enfrente y hable con ellos, «no doña Esneda, de todas maneras, regrese a su predio»; la finca ahí gracias Dios no me la invadieron, nadie tomo posesión de la finca, porque de pronto hay otras fincas que han salido la gente y han tomado posición otras personas, entonces eso ha sido un conflicto también en esa situación, la finca mía quedo sola, abandonada, en rastrojado, la casa llena de comejenes, pero nosotros regresamos y hay estamos nuevamente.*

Pregunta: *Señora Esaneda, ¿al cuánto tiempo de haber ocurrido el suceso del señor Edgar, se desplazaron usted y sus hijos?*

Respuesta: *Eso fue inmediatamente, nosotros salimos, que, eso fue para febrero o marzo del 2013 creó, si pase eso mesecitos hay en el vaya y venga, cuando ya definitivamente me toco salir, sí eso fue en febrero del 2013 que totalmente abandonamos el predio.*

Pregunta: *Y durante ese periodo de agosto de 2012 y febrero de 2013, ¿usted recibió alguna amenaza?*

> ***Respuesta:*** *Pues hay donde me llamaron y me dijeron que las cosa no estaban bien, que era mejor que me fuera.*[52]*»*

Este relato fue respaldado por las declaraciones testimoniales de las señoras MARLY YISELA GUERRERO CUARTAS y el señor ALEJANDRO MORENO ARAYON, quienes coincidieron en señalar que, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013, la Vereda el Palma Azul Coconuco del municipio de la Montañita, Caquetá, se encontraba bajo el control territorial del grupo armado ilegal FARC-EP, lo que generó un ambiente de constante amenaza y vulnerabilidad para la población civil, sus testimonios refuerzan la verosimilitud de los hechos narrados por la solicitante y permiten contextualizar el riesgo al que estuvo expuesta junto con su núcleo familiar, en un entorno marcado por la presencia activa de actores armados ilegales y la sistematicidad de los hechos victimizantes.

Asimismo, en el informe emitido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, con fecha 4 de enero de 2023[53], se encuentra debidamente acreditado que la señora Esneda Cuarta Acosta está incluida en el Registro Único de Víctimas por los siguientes hechos victimizantes: en primer lugar, por atentados contra la libertad y la integridad personal, ocurridos el 14 de septiembre de 2011 en el municipio de La Montañita, Caquetá, bajo el FUD BE000276309, en el marco de la Ley 1448 de 2011; y, en segundo término, por desplazamiento forzado, acontecido el 19 de agosto de 2012 en el mismo municipio, registrado bajo el FUD NE000225036, conforme al mismo marco normativo.

En virtud de lo anterior, concluye este Despacho que la señora Esneda Cuarta Acosta, junto con su núcleo familiar, reúne las condiciones legales para ser reconocida como víctima del conflicto armado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, en tanto que los hechos que motivaron su inclusión en el registro se enmarcan en el contexto del conflicto armado colombiano y han sido debidamente documentados por las autoridades competentes.

b) Identificación del predio objeto de restitución.

El debate jurídico que aquí se adelanta recae sobre un bien inmueble rural ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, en el departamento Caquetá, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420 - 106093 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, que identifica al predio denominado **«LA FLORESTA».**

Identificación física y jurídica del predio denominado «LA FLORESTA» solicitado por ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Matrícula Inmobiliaria	*420- 106093*
Área registral	*57 ha 3500 m²*
Número Predial	*18410000100000004026100000000*
Área Catastral	*57 ha 3500 m²*
Área Georreferenciada1* Hectáreas, +mts²	*52 ha 4149 m²*
Relación jurídica del solicitante con el predio	*Propietaria*

[52] Desde el minuto 16:16 a 22:45 del audio No. 2 del interrogatorio de parte practicado a la señora Esneda Cuartas Acosta, obrante en consecutivo No. 67 del Portal de Tierras.
[53] Consecutivo No. 56 de del Portal de Tierras.

Delimitado por las siguientes coordenadas geográficas (Magna Sirgas) y coordenadas planas (Magna Colombia Bogotá) tomando como referencia puntos extremos del área del predio:

PUNTO	COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	NORTE	ESTE
327524	1° 22' 26,161"	75° 17' 6,306"	643723,51	865601,53
327527	1° 22' 19,203"	75° 17' 5,011"	643509,71	865641,45
327547	1° 22' 11,242"	75° 17' 2,218"	643265,11	865727,67
327270	1° 22' 6,780"	75° 17' 0,808"	643128,00	865771,23
327469	1° 22' 8,246"	75° 16' 53,818"	643172,91	865987,36
327499	1° 22' 12,886"	75° 16' 39,436"	643315,25	866432,14
327321	1° 22' 16,041"	75° 16' 32,186"	643412,06	866656,36
327483	1° 22' 21,248"	75° 16' 35,602"	643572,10	866550,80
327494	1° 22' 26,601"	75° 16' 37,318"	643736,57	866497,85
327485	1° 22' 32,765"	75° 16' 39,265"	643925,96	866437,74
327539	1° 22' 35,233"	75° 16' 39,325"	644001,79	866435,91
327462	1° 22' 35,449"	75° 16' 47,634"	644008,56	866178,99
327500	1° 22' 28,108"	75° 16' 45,561"	643782,99	866242,97
327465	1° 22' 26,689"	75° 16' 45,456"	643739,41	866246,20
327518	1° 22' 26,663"	75° 16' 53,410"	643738,72	866000,26
327515	1° 22' 26,895"	75° 17' 1,158"	643745,96	865760,70

Linderos y colindantes del predio:

NORTE:	*Partiendo desde el punto 327524 en línea quebrada que pasa por los puntos 327515, 327518, en dirección oriente hasta llegar al punto 327465 con una distancia de 646.37 metros; colinda con predio de Arnobis Vaquero.* *Se continúa desde el punto 327465 en línea quebrada que pasa por el punto 327500, en dirección noroccidente hasta llegar al punto 327462 con una distancia de 278.16 metros; colinda con predio de Arnobis Vaquero.* *Se continúa desde el punto 327462 en línea recta en dirección oriente hasta llegar al punto 327539 con una distancia de 257.01 metros; colinda con predio de Ernesto Celis.*
ORIENTE:	*Partiendo desde el punto 327539 en línea quebrada que pasa por los puntos 327485, 327494, 327483, en dirección suroriente hasta llegar al punto 327321 con una distancia de 639.06 metros; colinda con predio de Anacleto Lugo.*
SUR:	*Partiendo desde el punto 327321 en línea quebrada que pasa por los puntos 327499, 327469, en dirección suroccidente hasta llegar al punto 327270 con una distancia de 931.96 metros; colinda con predio de Pedro Nel Lugo.*
OCCIDENTE:	*Partiendo desde el punto 327270 en línea quebrada que pasa por los puntos 327547, 327527, en dirección noroccidente hasta llegar al punto 327524 con una distancia de 620.72 metros; colinda con predio de Ramiro Lugo.*

c) Relación jurídica de la propiedad, posesión y/u ocupación con los solicitantes.

En el presente caso, el vínculo material de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA con el predio reclamado en restitución denominado **«LA FLORESTA»** se originó en la compraventa celebrada el 8 de marzo de 1993 con el señor ADELMO SALAZAR, mediante la cual adquirió 77 hectáreas por valor de $14.500.000, operación que fue debidamente protocolizada por escritura pública. Posteriormente, tras el fallecimiento de su esposo, JOSÉ MEDARDO GUERRERO, en 1999, se adelantó la sucesión en el año 2011, en la

que el predio fue objeto de partición mediante la escritura pública No. 333 del 23 de junio de 2011, otorgada en la Notaría de Belén de los Andaquíes, Caquetá, quedando dividido en dos lotes: el primero, denominado **«LOS MANGOS»,** con un área de 20 ha + 1.500 m², adjudicado a GUSTAVO ADOLFO GUERRERO; y el segundo, denominado «LA FLORESTA», con un área de 57 ha + 3.500 m², adjudicado a la solicitante; el cual quedó inscrito a su nombre en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá), bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y la cédula catastral 18-247-01-0000-000-03-200-060-00000-000, consolidando así su calidad de propietaria y la relación jurídica y material con el inmueble cuya restitución se pretende.

La relación jurídica de propiedad de la señora Esneda Cuarta Acosta sobre el predio **«LA FLORESTA»** se encuentra debidamente corroborada con el Estudio Jurídico de Títulos realizado por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, allegado a este Despacho el 8 de abril de 2021[54], en el cual se precisó que dicho inmueble, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, corresponde a un predio rural de 57 hectáreas + 3.500 m², ubicado en la vereda Palma Azul, jurisdicción del municipio de La Montañita (Caquetá); que dicho folio fue abierto con base en la división material efectuada mediante la escritura pública No. 300 del 23 de junio de 2011, otorgada en la Notaría Única de Belén de los Andaquíes, a favor de la señora Esneda Cuarta Acosta y registrada el 5 de julio de 2011. En conclusión, el estudio jurídico de títulos determinó que la señora Esneda Cuarta Acosta es la propietaria actual del inmueble, en calidad de titular de dominio privado, consolidando de esta manera el vínculo jurídico y material que fundamenta la pretensión de restitución.

De igual modo, en la anotación No. 1 del folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093, figura como titular inscrita de los derechos reales sobre el predio **«LA FLORESTA»** la señora Esneda Cuarta Acosta, motivo por el cual se le reconoce la calidad de propietaria del bien objeto de restitución. Esta relación jurídica de la solicitante con el inmueble se encuentra, además, respaldada con el acervo probatorio allegado por la Unidad de Restitución de Tierras, integrado por el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093, el Informe Técnico Predial y el Informe Técnico de Georreferenciación, documentos que, conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, se presumen fidedignas.

Por otro lado, advierte el Despacho que, según los informes allegados en el presente trámite procesal, el predio objeto de reclamación no presenta ninguna restricción para ser restituido. Es decir, el inmueble no se encuentra en zonas de riesgo, ni está ubicado dentro de áreas del SINAP (Decreto 2372 de 2010), del POMCAS, ni en las establecidas por la Ley 2 de 1959. Tampoco se superpone, total o parcialmente, con áreas de licencias ambientales o de explotación de hidrocarburos.[55]

En cuanto a la situación de seguridad, la Secretaría de Gobierno del municipio de La Montañita, Caquetá[56], informó que, para la fecha, en la zona rural donde se ubica el predio no se registra presencia de grupos armados irregulares que generen zozobra o temor en la población, conforme a lo suscrito en los diferentes comités de orden público y consejos de seguridad.

---

[54] Consecutivo No. 24 de Portal de Tierras.
[55] Consecutivos Nos. 23, 33, 45, 58 del Portal de Tierras.
[56] Consecutivo No. 69, folio 1 del Portal de Tierras.

Asimismo, en la diligencia de práctica de testimonio realizada el 10 de octubre de 2023, la señora Cuarta Acosta manifestó que no existe peligro alguno por parte de grupos ilegales, ya que la vereda donde se encuentra el predio ha sustituido la producción ilícita de coca por actividades lícitas como la agricultura, la ganadería y la reforestación. En consecuencia, al no existir cultivos ilícitos, tampoco se evidencia presencia de integrantes de grupos armados ilegales.

d) De la presunta vulneración del derecho fundamental a la restitución de tierras despojadas.

Respecto del cumplimiento de este presupuesto, se tiene que la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA ha accedido a los procedimientos de reclamación establecidos por la Ley 1448 de 2011, con el fin de obtener las garantías de restitución y las medidas complementarias previstas en el ordenamiento jurídico, en atención a los mandatos constitucionales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta accesibilidad se encuentra consagrada en el Principio 13 de los Principios Pinheiro, conforme al cual el Estado debe garantizar que todas las personas desplazadas tengan acceso efectivo a procedimientos de restitución, bajo condiciones de igualdad, participación y no discriminación, como parte integral del deber estatal de asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, especialmente en el caso de las mujeres, quienes han sido reconocidas como sujetas de especial protección en escenarios de conflicto armado, despojo y desplazamiento forzado, en virtud del enfoque diferencial previsto en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.

Dicho enfoque orienta los procedimientos especiales de restitución, cuyo objetivo es garantizar una reparación integral y efectiva para las víctimas del despojo o abandono forzado, quienes acuden al Estado para hacer valer sus derechos frente a la situación de vulnerabilidad generada por su desvinculación forzada del territorio, en gran parte atribuible a la acción u omisión institucional. En este sentido, la Ley 1448 de 2011 reconoce expresamente que las personas que hayan sido propietarias, poseedoras u ocupantes de predios despojados o abandonados forzosamente, tienen derecho a acudir a los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para obtener la restitución y formalización de sus derechos.

En el caso concreto, la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA solicita la protección de su derecho fundamental a la restitución y, en consecuencia, la emisión de las órdenes necesarias para garantizar su reparación integral. Para tal fin, obran en el expediente los elementos de convicción allegados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Caquetá, los cuales gozan de presunción de veracidad y autenticidad, conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1448 de 2011. Dicho acervo probatorio, junto con el recaudado durante la etapa procesal, permite establecer que la reclamante ya venía padeciendo los efectos del conflicto armado en la región.

En este contexto, se acreditó que la señora Cuarta Acosta fue forzada a desplazarse junto con su núcleo familiar en el año 2013, como consecuencia de represalias derivadas de un enfrentamiento ocurrido en el predio objeto de reclamación en junio de 2011. Tales hechos desencadenaron posteriores actos de violencia, entre ellos un atentado con arma de fuego en 2012 dentro del inmueble, que afectó la integridad física de su compañero sentimental de la época, el señor Edgar Orlando Ramírez. Tras este intento de homicidio, la familia fue objeto de amenazas telefónicas intimidantes; y, adicionalmente, en audiencia practicada por este Despacho el 10 de octubre de 2023, la solicitante y una de sus hijas denunciaron

haber sido víctimas de violencia física y agresión sexual cometidas en el año 2011 por miembros del grupo armado ilegal del frente 15 de las FARC. Estos hechos, debidamente documentados en las declaraciones rendidas ante la Unidad de Restitución de Tierras y este Despacho, evidencian el clima de miedo y coacción que motivó el abandono y desplazamiento forzado del núcleo familiar.

Bajo este escenario, se verifica entonces la condición de víctima de la solicitante, máxime, si dicha situación no se ha desvirtuado en el decurso de este proceso, y es que desde el año 2012, la Corte Constitucional ha sostenido respecto de las declaraciones realizadas por quienes aleguen ser víctimas del conflicto armado que: «*en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante*»[57].

En el mismo sentido, y con los elementos de convicción relacionados, es posible colegir preliminarmente, que los solicitante y su núcleo familiar, estuvieron en medio de las inclemencias del conflicto armado que se vivió en la región, lo cual se encuentra más que acreditado siendo de notorio conocimiento el contexto de violencia en la zona, debiendo abandonar el predio solicitado en restitución, debido a la presencia constante de grupos armados ilegales en ese sector, los hechos de violencias presentados en el periodo comprendido del 2011 al 2013, afectaron directamente a este grupo familiar encabezado por la señora Cuarta Acosta, circunstancias que incluso fueron confirmadas en las declaraciones rendidas en este estrado judicial, y sin que se pudiera establecer una razón diferente al conflicto armado para que los solicitantes salieran de su bien inmueble; reafirmando de esta manera la condición de víctima del conflicto armado de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Es más, los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado en la región donde se ubica el predio objeto de reclamación afectaron, en este caso concreto, a dos mujeres que integran el núcleo familiar de la solicitante, residentes en el área rural del municipio de La Montañita, Caquetá, quienes padecieron los horrores de la violencia, que afectaron directamente su integridad física y psicológica. Tales afectaciones se derivaron de los actos de violencia sexual a los que fueron sometidas en el año 2011 por integrantes de la estructura armada del Frente 15 de las FARC-EP; organización que operaba en dicho territorio y que, debido a su poder bélico, ocasionaron todo tipos de vejámenes a la población civiles de la región, quienes, por temor o represarías, no denunciaron ante las autoridades competentes en su momento. Solo hasta la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 ha sido posible visibilizar estas agresiones que atentaron contra la integridad física y la dignidad humana de las víctimas del conflicto armado, cometidas en este asunto por integrantes de dicho grupo armado ilegal, y que, en muchos casos, estos victimarios ya han fallecido, sin responder por estas agresiones, como ocurre en el presente caso.

Por ello, considera este Despacho que es dable señalar que, en este caso en particular, resulta imperativo aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia frente a los hechos de violencia sexual cometidos contra mujeres. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

> *«en el ejercicio de la función de administrar justicia, la perspectiva de género es un criterio hermenéutico que deben emplear todos los operadores jurídicos, con independencia de su jerarquía o especialidad, para la resolución del litigio que se le plantea en cualquier caso en el que exista sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género. Consiste en integrar los principios de igualdad y de no*

[57] Corte Constitucional. Sentencia T-1064 del 6 de diciembre de 2012. Magistrado ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA.

discriminación en la interpretación y aplicación de las normas, a fin de garantizar la mayor protección de los derechos humanos, en especial, los de las víctimas y, en esa medida, ofrecer soluciones equitativas ante situaciones de desequilibrio estructural. Al tratarse de una obligación a cargo de los servidores judiciales, esta herramienta ha de ser aplicada aun cuando las partes no la hayan contemplado en sus alegaciones, y no solo al momento de dictar sentencia, sino en cualquiera de las etapas del proceso.»[58]

De igual manera, en la sentencia C-111 de 2022 del 24 de marzo, la Corte Constitucional examinó el deber de los jueces y magistrados de aplicar la perspectiva de género como una obligación estatal orientada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. En dicha providencia, la Corporación advirtió que limitar esta obligación únicamente a los casos de «mayor gravedad», en los que peligra seriamente la integridad física o la vida de las mujeres, resulta insuficiente, ya que existen múltiples formas y niveles de violencia que requieren la acción coordinada y oportuna de las autoridades.

Así mismo, la Alta Corte referida en el Auto No. 092 del 14 de abril 2008, estableció medidas específicas para la protección de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En dicha providencia, la Corte advirtió que las mujeres desplazadas son sujetos de especial protección constitucional reforzada, dada la situación de vulnerabilidad diferenciada que enfrentan, y precisó que el conflicto armado genera un impacto desproporcionado sobre ellas, en especial por el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, explotación y despojo de tierras, por lo que exige incorporar un enfoque diferencial en estos casos donde se ven afectadas las mujeres colombianas en general.

«La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque ***(a) por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres*** *–a saber: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento-; y* ***(b) como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben***

[58] Sentencia T344 de 2020 – Corte Constitucional. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

> ***sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta****, que no afectan de igual manera a los hombres..»*

En virtud de lo expuesto, este Despacho concluye que los hechos de violencia acreditados en el expediente, no solo evidencian la grave afectación padecida por la señora Esneda Cuarta Acosta, y su núcleo familiar, sino que también imponen a la judicatura el deber de aplicar de manera estricta el enfoque diferencial y de género en la resolución del presente asunto. Tal obligación encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y en la jurisprudencia constitucional referida, especialmente el Auto 092 de 2008, que han reconocido la especial protección de las mujeres víctimas del conflicto armado, en particular frente a hechos de violencia sexual, desplazamiento forzado y despojo de tierras. De esta manera, se hace necesario garantizar una restitución integral que no se limite a la devolución material del predio reclamado, sino que incorpore medidas de reparación efectiva y de no repetición, en aras de restablecer la dignidad, la igualdad y los derechos fundamentales de las víctimas.

Así las cosas, resultan prósperas las pretensiones formuladas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la acción de restitución presentada a favor de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, quien ha demostrado haber sido víctima del conflicto armado en los términos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. Las pruebas que obran en el expediente, además, dan cuenta del retorno voluntario al predio en el año 2018, sin que se evidencie impedimento alguno de seguridad para la restitución material del bien inmueble identificado como **«LA FLORESTA»,** con folio de matrícula inmobiliaria No. 420- 106093 y cédula catastral No. 18410000100000004026100000000, ubicado en la Vereda Palma Azul Coconuco del municipio de La Montañita, departamento de Caquetá.

En igual sentido, y en aplicación del principio de justicia transicional consagrado en el artículo 8 de la Ley 1448 de 2011, y con el fin de garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, incluir en el Registro Único de Víctimas – RUV a las señoras ESNEDA CUARTA ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 y MARLY YISELA GUERRERO CUARTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.519.435, por los hechos victimizantes de violencia sexual ocurridos en el año 2011, en el marco del conflicto armado colombiano.

Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1290 de 2008, la UARIV deberá realizar los tramite administrativos para reconocer y otorgar a las mencionadas señoras, la medida de reparación administrativa, como parte de la reparación integral por los actos sufridos, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales, la verificación de su calidad de víctimas, y la inclusión en el Programa de Reparación Individual, bajo criterios de enfoque diferencial y dignidad humana.

Por expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: PROTEGER el Derecho fundamental a la Restitución de Tierras de la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil – Caquetá, por las razones expuestas en la parte motiva en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR la restitución del derecho real de dominio del predio denominado «**LA FLORESTA»**, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y cédula catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4149 m^2, ubicado en la Vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá, plenamente identificado e individualizado en el cuerpo de esta sentencia, en favor de la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil – Caquetá.

TERCERO: ORDENAR a la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA (CAQUETÁ)**:

4.1- INSCRIBIR esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria No. 420- 106093.

4.2 - La cancelación de las medidas cautelares de inscripción de la solicitud de restitución y formalización de tierras y de sustracción provisional del comercio, ordenadas por este estrado judicial sobre el predio objeto de esta acción, y las demás enunciadas en el literal d) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, que aparecen en el folio de matrícula inmobiliaria No. 420- 106093, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá)

4.3 - La inscripción en el folio de matrícula precitado de la medida de protección de las superficies que trata el art. 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición de efectuar cualquier acto de negociación del inmueble, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de la restitución, o de entrega, en caso de ser esta posterior.

4.4 – Realizar la actualización en el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093, del área del predio, linderos y titular del derecho, con base en la información predial indicada en el presente fallo.

4.6- Remitir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, una vez registre dicha actualización indicada en el numeral 4.4.

Líbrese la comunicación pertinente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá), la que ha de acompañarse con copia auténtica de esta providencia, con su correspondiente constancia de ejecutoria en formato electrónico. Se le concede el término de **diez (10) días**, contados a partir del recibo de la comunicación, para efectuar los registros correspondientes.

Para el cumplimiento de esta orden la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, prestará la ayuda necesaria y brindará la información que se requiera para tal efecto.

CUARTO: ORDENAR al **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC**, que en el término perentorio de **quince (15) días**, contado a partir del recibo del aviso de la Oficina de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá), a la que alude el numeral 4.4 del ordinal anterior, proceda a la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo la individualización e identificación del predio lograda con los levantamientos topográficos y los informes técnicos catastrales presentados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con lo dispuesto en el literal (p) de artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

Una vez efectuadas estas diligencias, procederá a remitir la información a la Secretaría de Hacienda Municipal de La Montañita o la que haga sus veces, con el fin de organizar lo concerniente al pago del impuesto predial y demás tasas y contribuciones.

Por secretaría remitir copia de esta providencia con las constancias respectivas; así como copia del Informe Técnico Predial aportado con la solicitud.

Para el cumplimiento de esta orden la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, prestará la ayuda necesaria y brindará la información que se requiera para tal efecto.

QUINTO: ORDENAR la entrega material del predio denominado **«LA FLORESTA»;** folio de matrícula No. 420- 106093 y ficha catastral No. 1 18410000100000004026100000000, ubicado en la Vereda Palma Azul Coconuco del Municipio de La Montañita, departamento del Caquetá, cuya área es de 52 ha + 4149 m², plenamente identificado e individualizado en el cuerpo de esta sentencia, en favor de la solicitante ESNEDA CUARTA ACOSTA**,** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá, reconocidos como beneficiarios del derecho fundamental de restitución de tierras dentro del presente trámite procesal.

Para tal efecto, el Despacho de conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, comisiona con amplias facultades al señor **JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA**. Asimismo, se le hace saber que dicha diligencia debe realizarse con el acompañamiento y apoyo efectivo de la Fuerza Pública, e igualmente contará con el apoyo logístico y colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Caquetá, entidades con las que debe coordinar lo pertinente. Una vez en firme la presente sentencia, **líbrese** el despacho comisorio con los respectivos insertos del caso.

SEXTO: ORDENAR a las **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** y al **COMANDANTE DE POLICIA - CAQUETÁ** para que en ejercicio de su misión institucional y constitucional, coordinen las actividades y gestiones que sean necesarias para que brinden la seguridad que se requiera a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia, prestando el acompañamiento y colaboración en las diligencias de entregas materiales de los bienes a restituir, de acuerdo al literal (o) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. Por secretaría **líbrense** los oficios correspondientes.

SÉPTIMO: ORDENAR a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV** y al **GRUPO SOCIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL CAQUETÁ**, que de acuerdo al Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas – MAARIV, y a los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral – PAARI, se evalúe la condición de vulnerabilidad ocasionada por el hecho del desplazamiento de la solicitante ESNEDA CUARTA ACOSTA**,** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá, así como también de los miembros que integran su núcleo familiar; y a partir de la caracterización de la situación real y actual en que se encuentren, se les brinde acompañamiento a fin de que accedan a las diferentes medidas ofrecidas en los planes, programas y proyectos con que cuenta el Estado Colombiano, en aras de contribuir al goce efectivo de sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2569 de 2014. Por secretaría **líbrense** los oficios correspondientes.

OCTAVO: ADVERTIR que será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, cualquier negocio jurídico sobre el predio restituido dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 1448 de 2011.

NOVENO: ORDENAR a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA (CAQUETÁ)** que proceda a implementar respecto del predio aquí restituido los sistemas de alivios y/o exoneración de pasivos previstos en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 43 y subsiguientes del Decreto 4829 del 2011, es decir, tanto la CONDONACIÓN del pago correspondiente al impuesto predial, valorización, u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal adeudados, respecto del inmueble objeto de restitución, desde la fecha de desplazamiento año 2013, hasta la fecha de emisión del presente fallo, así como la EXONERACIÓN del pago correspondiente al impuesto predial, valorización, u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal, respecto del inmueble restituido, por un periodo de dos (2) años fiscales. Por secretaría **líbrense** los oficios correspondientes.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

DÉCIMO: ORDENAR al **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, brindar a la solicitante ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá, y a quienes integran su núcleo familiar, asistencia médica y psicosocial. Para ello, igualmente se dispone que la Secretaría de Salud Municipal de La Montañita (Caquetá), verifique la inclusión de los solicitantes y de quienes integran su núcleo familiar, al Sistema General de Salud, y en caso de no estar incluidos, proceda inmediatamente a su afiliación en la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, siguiendo los lineamientos del artículo 87 de la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo: por Secretaria, ofíciese en tal sentido indicando el nombre, documento de identidad, dirección y teléfono de los solicitantes y sus núcleos familiares.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV**, coordine en forma armónica con el señor Gobernador del Caquetá y/o el Alcalde Municipal de La Montañita (Caquetá), los señores Secretarios de Despacho tanto Departamental como Municipal, el Comandante de la Policía Departamento del Caquetá, el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Director Regional del Instituto Nacional de Aprendizaje SENA, la Defensoría del Pueblo, y demás instituciones que integran el SNARIV, adelanten todas las gestiones a su cargo para que el retorno de la solicitante ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá, se cumpla con las condiciones de seguridad y dignidad que para tal fin estableció la normatividad internacional al respecto, integrando a la solicitante y su núcleo familiar, a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado, esto es la elaboración de planes de acción, en el marco de planes de desarrollo a fin de lograr la asistencia y reparación integral de las víctimas, coordinando programas en materia de inclusión social, inversión social y seguridad, para la población desplazada del Municipio de La Montañita, Caquetá, enseñando la información pertinente a la víctima y

manteniendo enterado al Despacho sobre el desarrollo de los mismos. Por secretaría **líbrense** los oficios correspondientes.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV,** que en un término perentorio de **treinta (30) días** hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, adelante los trámites administrativos correspondientes para la inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV de las señoras ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409, y MARLY YISELA GUERRERO CUARTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.519.435, por los hechos victimizantes de violencia sexual ocurridos en el año 2011, en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá, en el marco del conflicto armado interno colombiano.

Asimismo, dentro del mismo término y conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 1290 de 2008 y demás normas que regulen la materia, deberá emitir el acto administrativo de reconocimiento de la reparación administrativa por el hecho victimizante señalado, y a su vez otorgar el reconocimiento económico correspondiente y vincular a las víctimas a los programas que brinde atención psicológica de Reparación Individual, aplicando criterios de enfoque diferencial y con pleno respeto por la dignidad humana.

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – UAEGRTD** efectuar si no se hubiere realizado y sólo de ser procedente desde el punto de vista legal, un estudio sobre la viabilidad de implementar proyectos productivos en el inmueble que se restituye en la presente providencia, teniendo en cuenta para ello la vocación y uso racional del suelo, así como sus posibles afectaciones. En caso de darse dicha viabilidad, deberá beneficiar a la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 y su grupo familiar con la implementación del mismo por una sola vez.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, la entidad aludida deberá rendir ante este Juzgado un informe detallado del avance de la gestión dentro del término de **tres (03) meses**, contados desde notificación de esta decisión.

DÉCIMO CUARTO: ORDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, para que ingresen sin costo alguno a la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409, y su respectivo núcleo familiar, que voluntariamente así lo soliciten, a los programas de formación, capacitación técnica y proyectos especiales para la generación de empleo rural que tengan implementados, de acuerdo a la edad, preferencias, grado de estudio y oferta académica; garantizándoles que efectivamente sean receptores de subsidios que el SENA otorga para estudiantes, de los fondos obtenidos por los aportes parafiscales y contribuciones que conforman su patrimonio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 119 de 1994.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

Para el cumplimiento de esta orden la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, prestará la ayuda necesaria y brindará la información que se requiera para tal efecto.

DÉCIMO QUINTO: **ORDENAR** a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA** y a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** que, en cumplimiento del artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, prioricen a los menores de edad que hacen parte del núcleo familiar de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA), para efectos del acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo oficial.

Lo anterior, como medida de reparación integral a favor del grupo familiar víctima del conflicto armado, garantizando el goce efectivo del derecho fundamental a la educación, bajo condiciones de equidad y sin barreras administrativas o económicas.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

Para el cumplimiento de esta orden la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, prestará la ayuda necesaria y brindará la información que se requiera para tal efecto.

DÉCIMO SEXTO: ORDENAR ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO que, a través del Fondo Nacional de Vivienda **– FONVIVIENDA, Y AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,** adelante las acciones administrativas y presupuestales necesarias para el otorgamiento, de manera prioritaria y preferente, del subsidio de vivienda rural en la modalidad que aplique, a favor del hogar conformado por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil – Caquetá. conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 1448 de 2011 y demás normas reglamentarias que regulan la materia.

Lo anterior, en atención a que, como consecuencia del abandono del predio y las afectaciones derivadas de los hechos de violencia ocurridos en el año 2011, la vivienda no se encuentra en condiciones dignas para ser habitada.

Para tal efecto rendirá informe sobre el cumplimiento del fallo dentro del término de **un (1) mes**.

DÉCIMO SÉPTIMO: ORDENAR al **BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. – BANCOLDEX**, que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011, instruya y oriente a la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá, respecto del procedimiento, requisitos y condiciones para acceder a la línea de crédito de redescuento prevista para las víctimas del conflicto armado, conforme a la normatividad vigente y las políticas de acceso preferencial dispuestas para estos casos.

DÉCIMO OCTAVO: ADVERTIR al representante judicial de los restituidos para la etapa posfallo, que el cumplimiento oportuno de todas las órdenes proferidas en esta sentencia es su responsabilidad; quien tendrá que prestar oportuna colaboración al despacho para llevar a feliz término y en corto tiempo el goce efectivo del derecho a la restitución y a la

formalización de tierras de la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en El Paujil - Caquetá y su grupo familiar.

DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más eficaz a las partes, intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la ley 1448 de 2011.

VIGÉSIMO: Para el cumplimiento de lo ordenado en éste fallo, por secretaria realícese las respectivas comunicaciones por el medio más expedito a las diferentes entidades o autoridades, advirtiéndoles sobre las sanciones de Ley conforme el numeral 3º del artículo 44 del C.G.P, esto es, la imposición de multa equivalente hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes; aunado de calificarse la omisión de cumplimiento como falta gravísima de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, sin perjuicio de las investigaciones penales a que haya lugar.

VIGÉSIMO PRIMERO: ADVERTIR a los servidores judiciales y administrativos encargados en el cumplimiento de las ordenes dispuestas en el presente fallo constitucional, el deber legal y ético que les asiste de realizar todas las labores que previamente le han sido encomendadas, bajo criterios de enfoque diferencial y dignidad humana, cumpliendo en todo momento las garantías de confidencialidad, sensibilidad, y adecuación que le asiste a la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA y las mujeres que integran su núcleo familiar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
SUSANA GONZÁLEZ ARROYO
JUEZ

Firmado electrónicamente por el (la) Doctor(a):

SUSANA DEL CARMEN GONZÁLEZ ARROYO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999